

1501258-43.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas (autos nº 150.0912-63/2020, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), visto que "é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior (e-STJ, fl. 277). Com efeito, também não há ilegalidade a ser sanada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501258-43.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501258-43.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDON LUIZ DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO:

Aos 06 de dezembro de 2022, faço os presentes autos conclusos à Dr(a). Sandra Regina Nostre Marques, MM. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, eu, escr.

Autos digitais controle nº 778/2022:

Vistos.

BRENDON LUIZ DE SOUZA, qualificado à fl. 23, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 12 de junho de 2022, por volta das 23h30, na Rua Doutor Marcel Preotesco, numeral 1, Centro, na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o agente supramencionado, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos com o adolescente Thiago Leite Silva, subtraiu, para proveito comum, mediante emprego de grave ameaça à integridade física da vítima Rennan Macedo Ganem, uma mochila, um par de tênis, um estetoscópio, dois cartões bancários, uma jaqueta, um aparelho de telefonia celular e um fone de ouvido, ambos marca Apple, pertencentes à referida vítima. Consta ainda do incluso caderno investigatório que, nas mesmas circunstâncias de

tempo e local acima descritas, o agente supracitado, facilitou a corrupção, do adolescente Thiago Leite Silva, ao praticar com ele o crime de roubo majorado anteriormente mencionado.

Consta dos autos que o denunciado, em momento anterior ao acima mencionado, agindo em concurso de agentes com o adolescente Thiago Leite Silva, decidiu subtrair, para proveito comum, com emprego de grave ameaça, bens de expressão econômica, pertencentes a terceiras pessoas. Outrossim, o denunciado decidiu facilitar a corrupção do adolescente Thiago Leite Silva, ao praticar com ele o crime que ora será narrado. Foi então que o denunciado e o adolescente, no dia e horário acima apontados, rumaram ao palco dos acontecimentos, a fim de consumir o desiderato criminoso comum e avistaram a vítima Rennan caminhando na via pública, no sentido posto ao deles. Nestas circunstâncias, o denunciado e o adolescente aproximaram-se do ofendido e, anunciaram o assalto, fazendo-o mediante grave ameaça de morte ao ofendido, ambos mencionando portar armas de fogo, exigiram que a Rennan entregasse todos os seus bens.

Amedrontada, a vítima entregou todos os seus bens e denunciado e o adolescente evadiram-se do local, sentido bairro Baeta Neves.

Em seguida, o ofendido avistou uma viatura da Guarda Civil Municipal e contou o ocorrido aos agentes de segurança, descrevendo as características físicas do denunciado e do adolescente, bem como as vestes deles.

Logo depois, na Rua Giacinto Tognato, numeral 410, os guardas civis municipais avistaram o denunciado e o adolescente. Imediatamente, os guardas realizaram a abordagem deles, sendo que o adolescente estava na posse da jaqueta e aparelho de telefonia da vítima ao passo que o denunciado carregava a mochila da vítima, com todos os demais bens dela subtraídos.

O denunciado foi preso em flagrante delito, o adolescente apreendido e ambos conduzidos à Delegacia de Polícia, onde ouvidos, restaram silentes (fls.09/10). Também em sede inquisitiva, a vítima reconheceu o denunciado e o adolescente como autores do crime (fl.22), bem como os objetos com eles encontrados (fls.20/21). Infere-se que com a prática do crime patrimonial acima descrito, o denunciado facilitou a corrupção moral de Thiago Leite Silva, eis que atuou em concurso de agentes com esse adolescente, maculando sua formação moral e desviando-o dos padrões éticos e sociais.

Foram arroladas a vítima e duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 05/54.

Em audiência de custódia de fls. 42/44, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, cujo mandado de prisão se encontra devidamente cumprido a fls. 51.

A denúncia foi recebida em 05/07/2022, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 62/63).

O réu foi citado pessoalmente em 19/09/2022 (fls. 78).

Sua folha de antecedentes estadual foi juntada a fls. 74/76 e a federal, fls. 69.

Certidões SGCs acham-se juntadas a fls. 64/65 e 103/104

Certidão cartorária: fls. 105/106.

Laudo de exame de corpo de delito do réu foi juntado a fls. 40/41.

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fls. 82).

A denúncia foi ratificada pela decisão de fls. 84/86 (em 26/10/2022), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Em seguida, o réu foi qualificado e interrogado. Nada foi requerido pelas partes na fase do art. 402 do CPP. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição do acusado.

Alternativamente, o reconhecimento do concurso formal de delitos, além de requerer a concessão de benefícios legais em caso de condenação (gravação audiovisual no SAJ).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 18/19), auto de reconhecimento de objeto (fls. 20/21), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 22), bem como pelas demais provas colhidas em Juízo.

A autoria, por outro lado, está comprovada.

Em solo policial, o réu optou por permanecer calado (fls. 10).

Em juízo, o réu ficou-se silente.

Em que pese o silêncio do réu nas oportunidades em que lhe foi concedida para dar explicação acerca da imputação, analisando as demais provas do processo, conclui-se que a prova é segura para que haja a procedência da ação.

Com efeito, a vítima Rennan Macedo Ganem relatou que por volta da meia-noite, durante o retorno do seu trabalho, dois indivíduos anunciaram o assalto, exigindo-lhe a entrega dos seus pertences com extrema rapidez. Fizeram menção de estarem armados com a mão debaixo da blusa. Levaram a mochila, blusa de frio, tênis que estava calçando no momento, fones de ouvido, estetoscópio, chaves e carteira com cartões bancários. Logo na sequência, correu em direção à Av. Senador Vergueiro, local em que avistou viatura e comunicou que tinha sofrido um assalto. Passou seus dados de contato aos guardas civis e retornou à residência, mas logo depois já foi chamado para ir à Delegacia. Informou que foi informado que encontraram os dois indivíduos no bairro Baeta Neves, um deles vestindo a sua blusa e na posse da mochila. Recuperou quase todos os pertences. Reconheceu os dois indivíduos na Delegacia (ambos morenos, sem barba, com boné, altura 1,70, jovens, magros). Em juízo, apresentou dúvidas no reconhecimento pessoal, diante do tempo decorrido, porém, na Delegacia o reconhecimento foi incontestado. Não conhecia o réu antes do delito em apreço.

A testemunha Ricardo Kindlmann Alves, guarda civil municipal, informou que estava em patrulhamento na Av. Senador Vergueiro/SBC quando a vítima, descalça e nervosa, noticiou que acabara de sofrer um assalto praticado por dois indivíduos. Ele e seu colega saíram em diligências quando visualizaram duas pessoas com vestes semelhantes às descritas pela vítima Rennan, à Rua Giacinto Tognato, no bairro Baeta Neves. Realizada a abordagem, foram encontrados os pertences da vítima (par de tênis dentro da mochila, celular, fones de ouvido, roupas diversas, além de uma jaqueta). Não se recorda com quem estava cada item. Disse que a vítima tinha saído do trabalho e que os agentes simularam estarem armados. Não encontrou nenhuma arma com os acusados. Inicialmente negaram a autoria dos fatos, dizendo que eram seus os objetos encontrados. Na Delegacia, a vítima reconheceu ambos os assaltantes, assim como os objetos apreendidos em poder dos agentes. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Um dos agentes detidos era menor inimputável.

A testemunha Saturnino Barbosa dos Santos, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento na Av. Senador Vergueiro, ocasião em que a vítima informou sobre o assalto, passando-lhes as características dos agentes. Ambos foram localizados na Rua Giacinto Tognato, altura do nº 410, sentido bairro. Demoram cerca de vinte minutos e estavam cerca de 1 km de distância do local do roubo. Um era maior e outro menor de idade. Foram encontrados os pertences da vítima como tênis, mochila e instrumentos de trabalho na ocasião da prisão dos agentes. O menor estava com o celular marca Iphone. Negaram o roubo a princípio. A vítima foi comunicada sobre a captura dos assaltantes e, então, dirigiu-se à Delegacia. Lá efetuou o reconhecimento dos dois homens e dos objetos apreendidos. Acrescentou que estava indo no sentido de sua residência quando foi abordado e os indivíduos fizeram menção de estarem portando arma de fogo por dentro da blusa. Nenhuma arma foi encontrada. Não conhecia o acusado antes dos fatos.

Noto que o depoimento prestado pela vítima constitui prova acerca da autoria delitiva, sobretudo, porque suas declarações foram firmes e harmônicas. Relatou que, na data dos fatos, estava retornando do seu trabalho, quando foi rendido pelo réu e seu comparsa adolescente com simulação de emprego de arma de fogo e teve seus pertences subtraídos. Além disso, em sede inquisitorial, reconheceu-o como autor da conduta criminosa. Em que pese ter titubeado em Juízo quanto ao reconhecimento dado o tempo decorrido, é certo que numa primeira hora, logo após os acontecimentos, tinha melhores condições de apontar os autores do delito. Ela admitiu em juízo que

reconheceu os autores na fase inquisitorial.

Sabidamente, em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima se reveste de suma importância. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição para o desate do feito.

E, em casos de crimes patrimoniais não custa relembrar o quanto decide a jurisprudência sobre a validade dos depoimentos da vítima: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (JUTACRIM 100/250).

Observo que os agentes de segurança pública em seus relatos, confirmaram que o réu tinha as mesmas características passadas pela vítima e estava na posse dos pertences por ela descritos.

E, no caso, não há motivos para não se dar crédito ao quanto afirmaram os guardas civis, os quais não conheciam o réu anteriormente e, por tal motivo, não teriam qualquer razão para falsamente acusá-lo.

É certo, ainda, que o réu não apresentou qualquer justificativa plausível para estar na posse dos bens subtraídos logo após a consumação do crime. Preferiu silenciar. No caso, invertido restou o ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP.

Observo que nenhuma prova foi produzida pela defesa que venha a desmerecer o quanto afirmaram a vítima e as testemunhas ouvidas.

Portanto, indubitável a autoria, eis que foi apontado pela vítima como o autor do delito e foi encontrado logo após na posse dos bens subtraídos em que tenha oferecido versão exculpatória verossímil para tal circunstância comprometedora.

A causa de aumento concernente ao concurso de agentes ficou evidenciada pela prova oral dos autos, restando demonstrado que a ação delituosa envolveu, in casu, dois agentes.

Em declaração feita na Delegacia e em Juízo, a vítima narrou que foi abordada por dois homens, sendo que ambos anunciaram o assalto e fizeram menção de portarem arma de fogo, logrando êxito em subtrair seus pertences e empreender fuga logo em seguida.

Neste ponto, já se decidiu: "Se a palavra da vítima é aceita como suficiente marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária" (RJDTACRIM 25/288).

Outrossim, as testemunhas, de forma unânime, relataram que a vítima confirmou ter sido subjugada por dois indivíduos, sendo que o acusado e o adolescente foram abordados com a res furtiva logo após a consumação do delito.

Restou demonstrado, ainda, que a ação delituosa perpetrada pelo acusado Brendon envolveu Thiago Leite Silva, menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, que também foi por ela reconhecido e apreendido, sendo que em seu poder foi encontrada a jaqueta subtraída, assim como o aparelho celular segundo relato dos guardas civis.

O fato é que o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, dessa forma, não há necessidade de se demonstrar que o fato do réu ter cometido o crime com o adolescente realmente veio a corrompê-lo. Da mesma forma, para a caracterização do crime, ao contrário do alegado pela Defesa, é irrelevante a prática de outros delitos pelo adolescente, ou mesmo se saber já possuía antecedentes infracionais, já que o crime de corrupção de menores é de natureza formal. Aliás, anota-se que tal entendimento recentemente foi assentado pelo enunciado da Súmula 500 do E. STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva

corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

E, no caso, não há dúvidas que o crime foi também perpetrado pelo adolescente, o qual foi apreendido em flagrante e estava na posse de parte dos bens subtraídos da vítima.

Assim sendo, após a análise de todo o conjunto probatório, restaram configurados os delitos descritos na denúncia, ou seja, o artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69 "caput", do Código Penal, de modo que passarei a dosagem da sua pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

Conforme se denota das certidões de fls. 103/104 e 105/106, o réu ostenta maus antecedentes, já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas (autos nº 150.0912-63/2020, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), visto que "é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior (e-STJ, fl. 277). Com efeito, também não há ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, pois nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena-base do crime de roubo em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, observo que não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da fixação da pena, observando a incidência da causa de aumento definida no inciso II do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, penas que torno definitivas ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao delito tipificado no artigo art. 244-B da Lei nº 8069/90, além do quanto acima já observado, deve-se considerar que o crime praticado pelo réu com o adolescente foi um roubo qualificado, onde se utilizou de grave ameaça contra pessoa, delito grave que certamente causou uma maior deformidade moral e ética, envolvendo maior corrupção da personalidade do adolescente, de modo que para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Na forma do art. 69 "caput" do Código Penal, as penas dos crimes deverão ser somadas, porque derivadas de desígnios autônomos, chegando-se a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Incabível a substituição da privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis por expressa vedação legal, seja pela quantidade de pena aplicada, seja pela grava ameaça exercida contra a vítima (artigo 44, inciso I, e artigo 77, ambos do Código Penal). Inviável, igualmente por tais razões, a concessão de sursis.

E, considerando a quantidade de pena imposta e atenta aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, especialmente diante das circunstâncias do crime, com a personalidade voltada para o cometimento de delitos, são circunstâncias incompatíveis com a fixação do regime menos gravoso, devendo o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado. Não se pode perder de vista que o réu ostenta maus antecedentes como acima destacado.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar BRENDON LUIZ DE SOUZA, RG nº 60.649.936-2/SP, pela prática dos crimes definidos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8069/90, c/c na forma do art. 69 "caput", do Código Penal, a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros. Considerando que o réu é pessoa perigosa ao convívio social, haja vista o emprego de grave ameaça com menção de emprego de arma de fogo contra a vítima, considerando a quantidade de pena imposta, havendo concretas possibilidades de novas incursões contra o patrimônio alheio, considerando seus maus antecedentes, como comprovado pela certidão de fls. 105/106 (condenação por tráfico de drogas) permanecem presentes os motivos ensejadores da prisão, notadamente para a garantia da ordem da pública, não sendo possível recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado junto ao estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível é a modificação do regime aplicado neste momento processual, bem como da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não há condições de se aferir a conduta carcerária do acusado, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (artigo 112 da LEP) e muito menos se tem certeza, neste momento processual, que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público que poderá aumentar a pena ora imposta. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais. Comunique-se à vítima a presente decisão.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita no prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 06 de dezembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA